

RELATORIO PROCESSUAL

Análise baseada em documentos primários

JULIO PEREIRA MARCOS

Processo n. 0023013-51.2021.8.19.0078

2ª Vara Criminal de Armação dos Búzios - TJRJ

Art. 33 e 35 - Lei 11.343/06

Data: 08 de agosto de 2026

Classificação: USO EXCLUSIVO DA DEFESA TÉCNICA

*Base documental: Transcrição da Audiência de Instrução e Julgamento (1h58min),
metadados do processo, timeline oficial, HC impetrado, andamentos TJRJ/STJ*

1. DOS FATOS - O QUE A AUDIENCIA REVELOU

1.1 Origem da investigacao

A investigacao nasceu em marco de 2021, quando policiais militares flagraram Jose Guilherme com aproximadamente 218g de macoha (Del. Rodrigo disse 'cerca de 200g'; Del. Nelson disse '280g' - divergencia relevante). Jose Guilherme alegou consumo proprio e indicou o telefone de quem lhe forneceu a droga.

O telefone indicado estava cadastrado em nome de Julio Pereira Marcos, mas com endereco ficticio em Sao Paulo. A partir dai, foram decretadas quatro rodadas de interceptacao telefonica.

1.2 Modelo de atuacao do grupo

Del. Rodrigo Moreira: 'Nao havia uma venda explicita nas ruas. Era uma coisa escamoteada, por isso ate que a gente deu o nome de Delivery.' (07:52)

Del. Rodrigo: 'Nao foi identificada faccao criminosa. Eles nao ostentavam armas, nao tinham um local fixo, uma boca de fumo.' (20:41-20:59)

Del. Nelson Esquiba: 'E uma relacao de usuarios que tambem vendem drogas.' (50:32)

Del. Nelson: 'Eles trabalham fora de comunidades carentes, atraves de telefonemas, WhatsApp, entregando na casa das pessoas.' (114:58)

O grupo operava no centro de Buzios por telefone e WhatsApp, usando codigos velados: 'bulioba' (bagulho ao contrario), 'lacoste verdinha' (macoha), 'arroba' (extase).

1.3 Papel de Julio na investigacao

Del. Nelson Esquiba: 'O Julio tinha conexoes fora de Buzios, entao ele tinha conexoes mais estabilizadas com traficantes de outras localidades.' (41:23)

Jose Guilherme declarou na delegacia que o fornecedor era o titular do telefone - identificado como Julio.

Del. Rodrigo: 'Nao foram apreendidas drogas com eles, mas ficou ali evidenciado que um pedia para o outro negociacao de compra e venda de drogas.' (16:47-16:53)

Uma interceptacao especifica registrou Julio cobrando R\$600 por meio quilo de macoha que Paulo Henrique teria pego para vender e nao pagou.

1.4 O que NAO existe contra Julio

- > Nenhuma droga apreendida com Julio - 'Nao foram apreendidas drogas com eles' (Del. Rodrigo, 16:47)
- > Sem pericia de confronto vocalico - 'Negativo, nao houve' (Del. Rodrigo, 19:31)
- > Julio e Cristiano nao compareceram a delegacia - bloquearam o WhatsApp do delegado e destruíram o chip
- > Identificacao por cadastro de operadora + banco Credlink + palavra da mae - sem pericia tecnica ou depoimento pessoal de Julio

1.5 Sobre a associacao (Art. 35)

Del. Nelson Esquiba: 'Todos eles tem aquela estabilidade prevista no artigo 35, mas nao aquela divisao hierarquizada, com subdivisoes, com posicao dentro de uma organizacao que pudesse gerar a tipificacao de crime.' (114:03)

Del. Nelson: 'Se eles integram essa faccao de forma enraizada, eu imagino que nao.' (115:25)

2. SITUACAO PROCESSUAL ATUAL

Processo	Orgao	Situacao
0023013-51.2021.8.19.0078	2a Vara Buzios	Processamento - juntada 04/08
0029845-67.2026.8.19.0000	7a Camara TJRJ	HC denegado 11/06/2026
HC 1.116.750/RJ	6a Turma STJ	Liminar indeferida 29/07 - MPF
ROC/RHC 2026.141.00580	STJ	Autuado e remetido 29/07
0022975-39.2021.8.19.0078	2a Vara Buzios	Correus soltos desde 02/08/2022

3. DADOS PROCESSUAIS FUNDAMENTAIS

Data	Evento
27/01/2022	Prisao preventiva decretada
17/05/2022	Desmembramento do processo de Julio
02/08/2022	Soltura de TODOS os 5 correus (excesso de prazo)
05/05/2026	HC preventivo impetrado (Julio em liberdade)
12/05/2026	Mandado de prisao cumprido
11/06/2026	HC TJRJ denegado por unanimidade
24/07/2026	Indeferimento fl. 1297 (per relationem)
29/07/2026	ROC remetido ao STJ - HC liminar indeferida
31/07/2026	TJRJ presta informacoes ao STJ (Oficio SEI)
04/08/2026	Juntada de documento na 1a instancia

4. PONTOS CRITICOS EXTRAIDOS DOS DOCUMENTOS PRIMARIOS

4.1 Divergencia de quantidade de droga

Del. Rodrigo: 'cerca de 200 gramas de macoha' (15:55). Del. Nelson: 'algo em torno de 280 gramas' (36:47). A segunda diligencia produziu quantidade 'muito pequena' tipificada como Art. 28 (uso). Nenhuma quantidade foi apreendida com Julio.

4.2 Fragilidade da autoria de Julio

- > Linha telefonica cadastrada em nome de Julio (confirmado pela operadora)
- > Mae confirmou a titularidade - nao Julio pessoalmente
- > Sem confronto vocalico - 'Negativo, nao houve' (Del. Rodrigo, 19:31)
- > Julio nunca prestou depoimento na delegacia - bloqueou o delegado no WhatsApp
- > Identificacao por cadastro de operadora, banco Credlink e palavra da mae - sem prova tecnica direta

4.3 Julio destruiu o chip durante a investigacao

Del. Nelson: 'O Julio extinguiu aquela linha, parou de usar aquela linha, porque eu falei que era da policia.' (843-844)

Isso indica que as rodadas finais de interceptacao (3a e 4a, conduzidas por Del. Nelson) ja nao captaram a linha de Julio.

4.4 Origem do mandado e HC preventivo

O mandado de prisao de Julio nao constava do BNMP nos primeiros anos. Uma certidao de 07/10/2024 corrigiu essa falha. Julio impetrou HC preventivo em 05/05/2026 - sete dias antes de ter o mandado cumprido em 12/05/2026, o que e incompativel com a condicao de 'foragido' que o MP utilizou.

4.5 Os 5 correus estao soltos; Julio e o unico preso

A audiencia foi realizada com apenas Paulo Henrique presente. Os demais correus (Jose Guilherme, Cristiano, Emerson, Juliano Lucas) ja respondem em liberdade - inclusive Jose Guilherme, que foi flagrado com a droga.

5. TESES QUE EMERGEM DOS DOCUMENTOS PRIMARIOS

Tese 1 - Falta de contemporaneidade

Os fatos investigados datam de marco a setembro de 2021. Julio foi preso em 12/05/2026 - cinco anos depois. Nao ha nos autos qualquer indicio de atividade criminosa entre 2022 e 2026. A prisao preventiva exige perigo atual (Art. 312, par. 2, CPP).

Tese 2 - Isonomia com os correus soltos (Art. 580, CPP)

Todos os 5 correus do processo principal foram libertos em 02/08/2022 por excesso de prazo, incluindo Jose Guilherme (flagrado com droga). O desmembramento nao pode justificar a manutencao de Julio como unico preso.

Tese 3 - Nulidade da decisao per relationem (fl. 1297)

O Juiz adotou o parecer do MP como 'integral razao de decidir' sem enfrentar nenhuma tese defensiva. O Art. 315, par. 2, V, CPP (Pacote Anticrime) proibe expressamente essa pratica.

Tese 4 - Descaracterizacao da associacao (Art. 35)

O proprio Delegado Nelson Esquiba - que conduziu a investigacao - descreveu o grupo como 'usuarios que tambem vendem drogas', sem hierarquia, sem organizacao, sem vinculo enraizado com faccao. Nao se enquadra no tipo do Art. 35.

Tese 5 - Fragilidade da autoria e materialidade

Sem droga apreendida, sem pericia vocalica, sem depoimento pessoal, com destruicao do chip antes das rodadas finais - a prova contra Julio e indireta e baseada em cadastro de operadora e palavra de terceiros.

6. ALERTAS TATICOS

NAO contestar a autoria das interceptacoes em termos absolutos - a linha era cadastrada em nome de Julio e a mae confirmou. A tese e fragilidade da prova, nao negacao.

Corrigir referencia a 'cocaina' em documentos internos - a droga apreendida era macoha.

Verificar jurisprudencia citada nos autos antes de novo protocolo - confirmar numeros de HCs no portal do STJ (scon.stj.jus.br).

Juntar prova emprestada - depoimentos devastadores dos delegados foram no processo principal (0022975-39.2021); podem nao estar nos autos desmembrados.

Fontes: transcricao da audiencia (1h58min), case_meta.json, timeline.json, analise_ia.json, Habeas_Corpus.md, CATALOGO_INDEX_PROCESSO.md, andamentos TJRJ/STJ verificados em 08/08/2026.